



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 1/103/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני**

התובע

ראם אליהו, ת.ז. 056632417
זרחי ישראל 50, ירושלים

נגד

הנתבעים

1	בן חמו יעקב, ת.ז. 57052169
2	בן חמו דוד, ת.ז. 59842864
3	בן חמו משה, ת.ז. 57794893
4	בן דוד רחלי, ת.ז. 59716407
5	בן חמו אסתר, ת.ז. 28527174
6	בן חמו יוסף, ת.ז. 38342986
7	בן חמו יצחק, ת.ז. 43431519
8	טסיני רות, ת.ז. 40077752
9	בן חמו מרדכי, ת.ז. 24134496
10	איטח חנה, ת.ז. 58396540
11	בן חמו שמעון, ת.ז. 56835515

באמצעות ב"כ: עו"ד עוז כהן
יהושע בן נון 38, ירושלים

החלטה

עניינה של ההחלטה בשאלה האם עניין לנו בקיומו של מעשה בית דין המצדיק דחיית התביעה על הסף.

א. העובדות הצריכות לעניין:

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב מחלקי המים 6 ירושלים הידוע כגוש 30007 חלקה 58 (להלן – **הבית המשותף** או **הבית**). בבית המשותף 6 חלקות משנה. 5 דירות ומרתף בשטח של כ- 20 מ"ר. לטובת התובע, כך על פי מסמכי לשכת רישום המקרקעין, רשומה הערת אזהרה על הבעלות של אסולין מיכאל ואח' בגין דירה הידועה כחלקת משנה 2 בבית המשותף. הנתבעים הם יורשי המנוחים מזל ויחיא בן חמו ז"ל. מזל ויחיא בן חמו ז"ל רשומים כבעלי הזכויות במרתף הידוע כחלקת משנה 1 בבית המשותף ובדירה הידועה כחלקת משנה 3 בבית המשותף. התביעה זו שהוגשה ביום 19.3.18 היא למתן צו אשר יורה לנתבעים לסלק את ידם מכל חלקי הרכוש המשותף בבית המשותף. תביעה זו הועברה לדיון בפניי על פי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 1/103/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- הוראת הממונה על המרשם נוכח החלטתה של כב' המפקחת יעל ענתבי – שרון מיום 21.11.18 במסגרתה פסלה עצמה מלדון בתביעה זו לאור הכרותה עם הנתבעת 5.
2. ביום 13.10.98 ניתן פסק דין על ידי כב' המפקח לשעבר מר פנחס לוי בתביעה שהוגשה על ידי מלכה ונעים צמח וכן יעקב זלצר כנגד מזל ויחיא בן חמו ז"ל. פסק הדין צורף כנספח א3 לכתב התשובה שהגיש התובע דנן. בפסק הדין נקבע כי הנתבעים מחוייבים ביחד ולחוד:
- א. להרוס את המבנים, המתקנים והאביזרים שהותקנו על ידם ואו ע"י מי מטעמם במעבר שבחדר המדרגות של הבית המשותף, ובגינת הבית המשותף, ולהחזיר את המצב לקדמותו, כך שהנתובעים יוכלו לעשות שימוש ברכוש המשותף בהתאם לזכויותיהם לפי הדין ולפי התקנון המוסכם.**
- ב. להימנע מלבצע פעולות בניה בגינת הבית המשותף, ולא להתקין אביזרים ו/או חפצים כלשהם במעבר שבחדר המדרגות של הבית המשותף ו/או בגינת הבית המשותף.**
3. כן נרשמה הערה על פסק הדין של כב' המפקח פנחס לוי בחלקת משנה הרשומה על שם מזל ויחיא בן חמו ז"ל.
4. ביום 1.4.01 ניתן על ידי כב' הש' יצחק ענבר פסק דין כנגד מזל ויחיא בן חמו ז"ל בתביעה שהוגשה על ידי יעקב זלצר ז"ל. במסגרת פסק הדין נקבע כי על הנתבעים לפנות את חצר הבניין והגג של הבית ברחוב מחלקי המים 6. פסק הדין צורף כנספח א1 לכתב התשובה שהגיש התובע.
5. שני פסקי הדין יכוננו מעתה ואילך לשם הנוחות "פסקי הדין הישנים".
6. מן החומר המונח עולה כי יעקב זלצר ז"ל, התובע בפסקי הדין הישנים, היה בעלים של שתי דירות בבית המשותף. הוא הוריש דירות אלו לאחיותיו, הגב' חוה ראם (דירה הידועה כחלקת משנה 6) הגב' מנוחה בנזימן (דירה הידועה כחלקת משנה 5) וזאת על פי צו ירושה מיום 22.8.07. התובע דנן הוא בנה של הגב' חוה ראם ואחיינו של יעקב זלצר ז"ל.
7. ביום 29.3.18 (עשרה ימים לאחר שהוגשה התביעה שבכותרת) הוגשה על ידי עזבון יעקב זלצר ז"ל (דודו של התובע דנן אשר אמו של התובע דנן נמנית על יורשי העזבון) בקשה לביצוע פסק הדין לפינוי של כב' הש' ענבר מיום 1.4.01 בת"א 23193/00 בהוצאה לפועל כנגד עזבון מזל ויחיא בן חמו שיורשיו הם הנתבעים כאן. לתביעה צורף כתמיכה פסק דינו של כב' המפקח פנחס לוי מיום 13.10.98. הנתבעים טענו בתגובה כי יש לדחות את הבקשה מחמת שיהיו התיישנות והעדדר יכולת לאכוף את פסק הדין.
8. ביום 5.3.19 ניתנה החלטת כב' הרשמת מרים דרמוני יזדי לפיה על יורשי מזל ויחיא בן חמו "למלא אחר הוראות פסק הדין ולפנות את כל המבנים והמיטלטלין בכל חלקי הרכוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 1/103/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**המשותף עליהם השתלטו ו/או בנו ו/או התקינו ו/או הניחו מיטלטלין או נטעו בכל חלקי
הבנין המשותף ברחוב מחלקי המים 6 בירושלים".**

9. בעקבות החלטת רשמת ההוצאה לפועל הגישו הנתבעים בקשה לעיכוב התביעה דנן. הנתבעים טענו כי עם החלטתה של רשמת ההוצאה לפועל אין עוד מקום לקיום הליך זה שכן הסעד המבוקש בו ניתן במסגרת פסקי הדין הישנים. כן הבהירו הנתבעים כי בכוונתם להגיש ערעור על החלטת הרשמת ועמו בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. התובע מצדו התנגד לבקשה לעיכוב ההליך דנן וטען כי הוא דורש פסק דין לטובתו ואין הוא מסתפק בפסקי הדין הישנים אשר אינם לטובתו אלא לטובת בעלי דירות אחרים בבית המשותף. ביום 28.3.19 ניתנה על ידי החלטה המורה על עיכוב ההליכים לפרק זמן של 3 חודשים.

10. ביום 15.07.19 הגישו הנתבעים בקשה למתן רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל לפני בית משפט השלום בירושלים. ביום 26.09.19 דחה בית המשפט (כב' השופט ג. ארנברג) את הבקשה באמצע את נימוקיה של רשמת ההוצאה במלואם. בית המשפט הבהיר כי הפינוי על פי החלטת הרשמת כולל, כמובן מאליו, גם דברים שהוספו לאחר פסק הדין שהתבקש ביצועו (רע"צ 9827-04-19 **בן חמו (המנוח) ואח' נ' בניזמן ואח'** (26.09.19)).

11. ביום 1.8.19 ניתנה על ידי החלטה נוספת המעכבת את ההליכים בתביעה דנן וזאת עד למתן הכרעה בערעור.

12. בקשה נוספת למתן רשות ערעור אשר הגישו הנתבעים לפני בית המשפט המחוזי נדחתה אף היא (רע"א 43815-10-19 **בן חמו ואח' נ' בניזמן ואח'** (04.03.20)).

13. למען שלמות התמונה יצוין כי התובע הוא שייצג את העזבון בבקשה לביצוע פסק הדין בהוצאה לפועל וכן בערעורים שהוגשו בגינה.

14. בנסיבות אלו הוריתי לתובע במסגרת החלטתי מיום 29.3.20 להבהיר מה טעם יש בהמשך ניהול ההליך שעה שניתנה הכרעה בית המשפט המחוזי בבקשת רשות הערעור. במסגרת ההבהרה שהוגשה שב התובע על טענתו לפיה מאחר שלא היה צד לפסקי הדין הישנים הרי שאינו זכאי כלפי הנתבעים מכוחם וזכותו לקבל פסק דין לטובתו בהליך זה.

ב. דיון והכרעה

15. הכלל בדבר מעשה-בית-דין הוא דוקטרינה המשתיקה בעל דין שכבר ניתן לו יומו בבית המשפט ושעניינו הוכרע מלחדש את נושא ההתדיינות פעם נוספת. לדוקטרינה זו תכליות שונות, ביניהן, מניעת הטרדה של בעל הדין שכנגד, מניעת חשש מהכרעות סותרות, מניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי, שמירה על האינטרס הציבורי במשאביו המוגבלים של בית המשפט, כיבוד הכרעות שיפוטיות ועוד (ראו ספרו של המלומד יששכר רוזן-צבי "ההליך האזרחי" 490-488 (2015)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 1/103/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. אחד התנאים לקיומו של מעשה בית דין הוא זהות בעלי הדין שלקחו חלק בהליכים השונים. זאת על מנת לוודא שלבעל הדין המשותק כבר ניתן יומו בבית המשפט. רציונל נוסף של דרישה זו נעוץ ב"עקרון ההדדיות", שלפיו יש לשמור על הגינות ושוויון בין בעלי הדין הן בכפיפות והן ביכולת ההנאה מתוצאת ההליך הראשון (ראו, ע"א 735/07 **צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי-טפחות**, [פורסם בנבו] פסקה 26 (5.11.2011) (להלן: **עניין צמרות**)).

17. עם זאת, יתכן כי מעשה בית דין יחול גם על מי שלא היה צד להליך הראשון בשל "קרבה משפטית" או "זיקה" שיש לו עם מי שהיה צד לאותו הליך: "**אכן בדרך-כלל זהות הצדדים בשני ההליכים היא תנאי להשתק, כי מי שלא היה צד לדיון הקודם, ממילא לא היתה לו, בדרך-כלל, שעת הכושר הדרושה (וזהות הצד שכנגד דרושה כנראה להבטיח את ההדדיות שהוא תנאי נוסף לתחולת ההשתק). בעל-דין זהה לענין זה הוא גם מי שעומד ביחסי קירבה משפטית (PRIVITY) עם בעל-דין, אם כחליפו בזכות או כמי שבא מכוחו בדרך אחרת. אבל אין זה חוק ולא יעבור: יש ובעל-דין בתביעה השניה לא השתתף בדיון הראשון באותו תפקיד, או שלא השתתף בו כלל, ולמרות זאת מן הצדק הוא להשתיקו.**" (ע"א 718/75 **שרה עמרם נ' גד סקורניק** (פורסם בנבו, 09.09.76))

18. לעניין זה נקבע כי קרבה משפטית יכולה להיווצר על יסוד קשרים משפחתיים או מסחריים, מכוח נציגות או אינטרס רכושי משותף. המבחן נעוץ בשאלה האם טעמים של מדיניות משפטית מצדיקים השוואה בין מעמדו של בעל הדין הזר למעמדו של בעל הדין בהליך הקודם. ראו לעניין זה פסק הדין בע"א 8765/07 **פז חברת נפט בע"מ נ' עו"ד אמיר שושני** (פורסם בנבו, 27.12.10) בו נקבע כי:

"**הקרבה המשפטית נתפסת כקירבה "עניינית" המקיימת "קשר של ממש" לעניינו של בעל דין העומד מאותו צד של המתגרס כנגד בעל הדין המשותף לשני ההליכים. קרבה משפטית זו יכולה להיווצר, בין היתר, בזכות קשרים משפחתיים או מסחריים עם בעל הדין הקודם, מכוח נציגות, או מכוח זיקה משותפת לענין כספי משותף. המבחן לענין זה, נעוץ בשאלה האם מצויים שיקולי מדיניות משפטית המצדיקים השוואת מעמדו של זר למעמדו של בעל דין בהליך קודם, וקשירתו לתוצאותיו"**

19. בעניין צמרות לעיל עמדה לדיון השאלה האם אב מושתק מלדון פעם נוספת בעילה שנדונה בין בנו לבין בנק בקשר למימוש דירה הרשומה על שם הבן אשר שועבדה לבנק במסגרת הסכמים מול חברה קבלנית שהיתה בבעלות האב. בית המשפט העליון קבע כי האב מושתק נוכח פסק הדין שניתן בתובענה של הבן. בתוך כך נקבע כי בשני ההליכים מתקיימת זהות בעילות התובענה וכי התנאי בדבר זהות הצדדים מתקיים בין בעלי הדין התובעים בשני ההליכים, וכלשונו: "**בין הבן בהליך הקודם לבין המערער (האב) בהליך זה מתקיימת**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 1/103/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זיקה הדוקה ביותר לא רק בשל הקרבה המשפחתית ביניהם, אלא גם מבחינת האינטרס הרכושי המשותף המניע את שניהם... הזהות העניינית בין שני ההליכים, הקרבה המשפחתית בין הבן לאב, זהות האינטרסים הרכשיים ביניהם... מובילים למסקנה כי מדובר בשני הליכים שמתקיימת לגביהם זהות עילות בצד 'זהות צדדים' מבחינה הנורמטיבית בין הבן לאב".

20. חזרה לענייננו. אין מחלוקת כי התובע לא היה צד לפסקי הדין הישנים ולא לבקשות לביצועם במסגרת ההוצאה לפועל. יחד עם זאת מי שהיתה צד לבקשה שהוגשה להוצאה לפועל היא אמו של התובע וקרובי משפחה נוספים שלו המהווים יחד את יורשי עזבון יעקב זלצר ז"ל.

21. בשים לב לקרבה המשפחתית בין התובע לאמו ולשאר הזוכים בפסקי הדין הישנים ולזהות האינטרסים בין התובע לזוכים כבעלי דירות בבית המשותף אשר שואפים בעבר ובהווה לפנות את הרכוש המשותף מכל המבנים והמיטלטלין של מזל ויחיא בן חמו ז"ל ויורשיהם ולזהות העילות בשני ההליכים (ההליך דגן וההליך בפני כב' הש' ענבר אשר בגינו הוגשה הבקשה לביצוע בהוצל"פ) הרי שמתקיים בנסיבות העניין העיקרון בדבר קרבה משפטית המצדיק החלתו של מעשה בית דין.

22. לכך יש להוסיף כי שעה שמדובר בסעד לפינוי שטחי הרכוש המשותף, הרי שהוא משרת את כל בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות אלה שלא לקחו חלק בהליכים למימוש. נקבע כי בתביעות שעניינן מקרקעין משותפים, עקרון ההדדיות מצדיק הרחבה של הכלל בדבר מעשה בית דין. היטיב לבאר זאת כב' השופט א. ויצנבליט בת"א (הרצ') 5327-10-18 אמוץ וינברג נ' מרגלית פלדמן (פורסם בנבו, 02.03.20 פס' 26)) לפיו:

"בתביעת פינוי עלולה להיווצר א-סימטריה לא הוגנת כלפי הנתבע, אילולא יוכפפו לתוצאת פסק-הדין כל הטוענים לזכויות במקרקעין: היה ותביעת הפינוי תתקבל, הדבר יטיב עם כל בעלי הזכויות במקרקעין, לרבות אלו שלא לקחו חלק בתביעה; ומאידך גיסא היה ותביעת הפינוי תדחה, יוכל כל שותף במקרקעין שלא לקח חלק בהליך הראשון לטעון שהדחייה אינה מחייבת אותו, ליזום תביעת פינוי חדשה ולנסות מזלו פעם נוספת. ניתן לראות היטב כי תוצאה זו אינה ראויה ואינה הוגנת, ובמספר מישורים. ראשית, מנקודת מבטו של הנתבע, הוא עלול למצוא עצמו מתמודד שוב ושוב עם תביעות פינוי חוזרות המוגשות נגדו... תוצאה זו מביאה להטרדה של הנתבע בניגוד לתכלית דוקטרינת מעשה בית הדין בדבר מניעת הטרדה שכזו. שנית, כפי שכבר צוין, אחת התכליות שבתנאי בדבר זהות הצדדים לצרכי קיומו של מעשה בית דין הוא "עקרון ההדדיות", שמטרתו ליצור הוגנות ושוויון בהנאה ובכפיפות לתוצאות ההליך הראשון. כשאנו עוסקים בתביעת פינוי, "עקרון ההדדיות" דווקא מצדיק הרחבה של מעשה בית הדין על שותפים במקרקעין שלא השתתפו בהגשת תביעת הפינוי הראשונה. זאת שכן כאמור, אילו תביעת הפינוי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 1/103/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הראשונה הייתה מתקבלת, הם היו נהנים מכך. על כן, הוגן גם להכפיפם לדחייה של תביעה זו."

פסק הדין של כב' הש' ויצנבליט הכיר בזהות בעלי הדין בתביעת פינוי שעה שמדובר היה בשותפים במקרקעין להם אינטרסים זהים. קל וחומר שיש להכיר בכלל זה בענייננו כאשר לשותפות במקרקעין נלווית הקרבה המשפחתית בין התובע לאמו.

23. מלוא הרציונלים העומדים מאחורי דוקטרינת מעשה בית דין מתקיימים במקרה דנן (חסכון בזמן שיפוטי יקר, מניעת הכרעות סותרות וכיו"ב) ואיני מוצאת כל מקום לדון בתביעה זו.

24. אשר על כן, אני מורה על דחיית התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין. לאור התוצאה אליה הגעתי אני קובעת כי התובע ישא בהוצאות לטובת הנתבעים בסך 1,500 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, ח' סיון תש"פ, 31 מאי 2020, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין